

AHMAD FAISAL MERICAN BIN JABBAR MERICAN

lwn

MUZZLINA FARAH BINTI MUHAMMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), Y.A Dato' Yusof bin Musa (Panel), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Pada 18hb Disember 2017 Bersamaan 29 Rabiul Awal 1439H]

Kes No. 10000-003-0091-2017

[Permohonan Semakan di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Jamal Mohd Lokman bin Sulaiman dari Tetuan Jamal Lokman & Partners

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dibuat oleh Pemohon terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Permohonan no. 10400-38-0386-2016.

[2] Responden telah memfailkan permohonan interim hadhanah secara ex-parte dan telah didengar pada 10/7/2017 namun Mahkamah telah mengarahkan kes tersebut didengar secara inter-parte.

[3] Dalam permohonan semakan oleh Pemohon ini, Pemohon telah memohon Mahkamah menyemak dua perkara iaitu:

1. Prosiding permohonan interim hadhanah yang dibuat Responden adalah di luar aturan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 dan
2. Memohon agar Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan Responden membuat Permohonan Pengesahan Tarafan Anak terlebih dahulu sebelum menjadikan Sah Taraf Anak sebagai satu alasan utama untuk mendapatkan hak jagaan anak di Mahkamah Syariah.

[4] Bagi menjalankan kuasa semakan ini, kami telah memanggil dokumen dan menyemak rekod prosiding fail kes no. 10400-038-0386-2016. YA Hakim bicara pada 10/7/2017 telah mendengar permohonan Responden secara ex-parte berdasarkan 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003. Di akhir prosiding YA Hakim bicara telah mengarahkan kes permohonan interim tersebut didengar secara inter-parte.

[5] Bagi menjawab isu berkaitan peruntukan undang-undang seksyen 201 tersebut, terlebih dahulu kami perturunkan peruntukan undang-undang tersebut iaitu:

Seksyen 201. Perintah interim tentang hadhanah

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2/2003] jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2) Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan pemohon atau kanak-kanak itu didapati bahawa campurtangan serta-merta Mahkamah adalah perlu.

(3) Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara *ex parte* yang hendaklah disokong dengan affidavit dan affidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat—

(a) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;

(b) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu;

(c) tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara *ex parte* itu;

(d) tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan perintah interim itu;

(e) tentang sama ada mana-mana permohonan *ex-parte* terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana Hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu; dan

(f) tentang relief yang sebenarnya dipohon.

[6] Berdasarkan peruntukan seksyen 201 tersebut, jelas kepada kami permohonan interim hadhanah boleh dibuat dalam dua cara :

- a. Secara *ex-parte*
- b. Secara *inter-parte*

[7] Permohonan interim secara *inter-parte* boleh berlaku dalam dua keadaan:

- a. Jika tiada isu keterdesakan sepertimana yang diperuntukkan di bawah sub seksyen 201(1)
- b. Apabila diarahkan oleh Mahkamah dibuat secara inter-parte disebabkan permohonan secara ex-parte tersebut tidak memenuhi keperluan sub seksyen 201(3)(c).

[8] Oleh yang demikian kami berpendapat perintah YA Hakim bicara yang telah memerintahkan permohonan interim ex-parte tersebut didengar secara inter-parte adalah selaras dan menepati dengan kehendak seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003.

[9] Bagi menjawab isu yang kedua, setelah kami meneliti rekod prosiding Affidavit Tambahan Kedua Pemohon bertarikh 9/8/2017 di perenggan 5, Responden telah menyatakan bahawa anak yang bernama Emma Soraya Merican binti Ahmad Faisal Merican bukanlah anak yang sah kepada Pemohon.

[10] Dalam memutuskan isu ini, kami merujuk kepada seksyen 111 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2003 yang memperuntukkan seperti berikut:

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa

Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi **lelaki itu boleh**, dengan cara li'an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

[11] Berdasarkan peruntukan di atas, penafian nasab kanak-kanak yang dilahirkan lebih dari enam bulan qamariah hanya boleh dibuat oleh bapa kepada kanak-kanak tersebut dan bukan pihak lain.

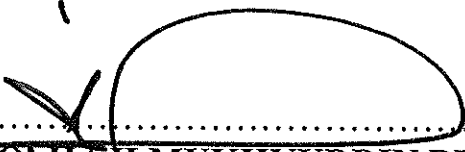
[12] Kami berpendapat, oleh kerana persoalan sah taraf anak ini adalah merupakan *subject matter* kepada permohonan ini, maka ianya hendaklah didengar di dalam kes yang akan membicarakan isu ini.

KEPUTUSAN

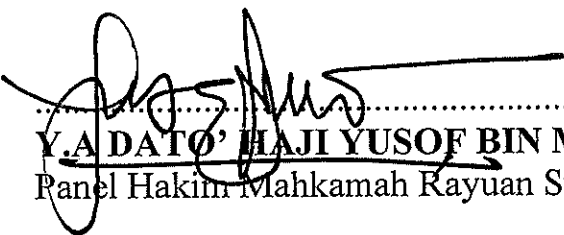
SETELAH meneliti permohonan semakan oleh Y.A.A Ketua Hakim Syarie dan membaca serta meneliti rekod kes no. 10000-003-0091-2017, maka Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Permohonan Semakan ditolak; dan
- [2] Prosiding Permohonan Interim Hadhanah kes no. 10400-038-0386-2016 secara inter-parte yang dibuat oleh Responden diteruskan

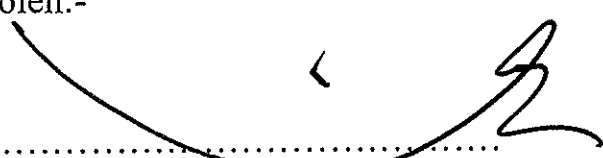
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN IBRAHIM**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

